

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2727/2530

นาย สนชัย สิริสิงห
บริษัท อี บี คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 320, มาตรา 329

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 136, มาตรา 271, มาตรา 275

โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหาอาจถูกบังคับให้ชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนไม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 320 หากโจทก์เห็นว่าตนยังมิได้รับชำระหนี้สมดังสิทธิตามคำพิพากษาก็ชอบที่จะบอกปิดไม่ยอมรับ จนกว่าจำเลยจะชำระหนี้ตามคำพิพากษาโดยสิ้นเชิง แต่โจทก์กลับละเลยซึ่งประโยชน์ตามมาตราดังกล่าว โดยยอมรับเช็คที่จำเลยส่งจ่ายชำระหนี้ตามคำพิพากษาบางส่วน ดังนั้น หนี้จำนวนนั้นจึงเป็นอันเปลี่ยนไป ทั้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 275(2) ก็มีความหมายว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาอาจชำระหนี้แต่บางส่วนได้ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจึงมีสิทธิขอให้บังคับคดีเฉพาะแต่ส่วนที่เหลือเท่านั้น

จำเลยส่งจ่ายเช็คชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง เท่าที่คิดว่าพอแก่จำนวนที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องโดยไม่ยอมรับผิดการวางเงินเช่นนี้ย่อมไม่เป็นเหตุระงับการเสียดอกเบี้ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 136

จำเลยชำระหนี้ตามคำพิพากษาบางส่วนไม่เพียงพอจะเปลี่ยนหนี้สินได้ทั้งหมด จึงต้องใช้ดอกเบี้ยก่อนแล้วจึงชำระหนี้เงินต้นอันเป็นหนี้ประธานตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา329 หักแล้วจำเลยยังค้างชำระอยู่เท่าใดก็ต้องเสียดอกเบี้ยในเงินจำนวนนั้นจนถึงวันที่จำเลยชำระหนี้ครั้งต่อไป

โจทก์ขอเลื่อนนัดสอบถามของศาลแรงงานกลางเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ของโจทก์ โดยอ้างว่าขาดการติดต่อทนายความจะขอปรึกษาทนายความโจทก์ก่อน เมื่อศาลฎีกาได้หยิบยกข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งคดีตามที่ปรากฏในท้องสำนวนขึ้นวินิจฉัยโดยละเอียดทุกถ้อยกระทงความแล้ว แม้โจทก์มีโอกาสปริکษาหาหรือทนายโจทก์ก่อน ก็หาหยิบยกข้อเท็จจริง และพฤติการณ์แห่งคดีนอกเหนือไปจากท้องสำนวนให้เป็นอย่างอื่นได้ไม่ จะทำได้อย่างที่สุดก็เพียงแต่คำแถลงการณ์ ซึ่งไม่อาจเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยให้เป็นอย่างอื่นได้ การที่จะขอปรึกษาทนายโจทก์ก่อน จึงไม่จำเป็นไม่เป็นประโยชน์แก่คดี.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าว ค่าชดเชย ค่ารับรองและค่าพาหนะ พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ มีปัญหาในชั้นบังคับคดีว่าจำเลยชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้โจทก์ครบถ้วนและเป็นการถูกต้องหรือไม่ โดยศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า โจทก์คงมีสิทธิได้รับชำระหนี้อีก 281.34 บาท

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหาอาจถูกบังคับให้รับชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนไม่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 320 เมื่อความปรากฏแก่โจทก์ในวันที่ 8 กันยายน 2529 ว่า เช็ค

ฉบับแรกที่สูงจ่ายเงิน 64,336.66 บาท พ้นวันถึงกำหนดใช้เงินไปแล้วคงมีแต่เช็คฉบับที่สองที่สูงจ่ายเงินเพียง 16,500 บาท ซึ่งหาพอแก้หนี้เงินต้นทุกจำนวน 63,946.66 บาทไม่ ทั้งนี้ โดยยังมีได้คิดถึงดอกเบี้ยด้วย หากโจทก์เห็นว่าตนยังมีได้รับชำระหนี้ สมดังสิทธิตามคำพิพากษา โจทก์ก็ชอบที่จะบอกปิดไม่ยอมรับเช็คฉบับที่สองเสียได้ โดยให้จำเลยชำระหนี้ตามคำพิพากษาโดยสิ้นเชิงก่อน แต่กรณีหาเป็นเช่นนั้นไม่ โจทก์ก็กลับละเสียซึ่งประโยชน์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 320 แล้วรับชำระหนี้ 16,500 บาทตามเช็คฉบับที่สองแต่โดยดี การยอมรับชำระหนี้ 64,600 บาท ตามเช็คฉบับที่สามเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2529 ก็ดูกันกับเช็คฉบับที่สองหนี้ทั้งสองส่วนจำนวน 80,000 บาทจึงเป็นอันเปลื้องไป ทั้งเมื่อพิเคราะห์ตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 275 (2) แล้วมีความหมายว่า ลูกหนี้ตามคำพิพากษาอาจชำระหนี้แต่บางส่วนได้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิขอให้บังคับคดีเฉพาะแต่ส่วนที่เหลือเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากถ้อยคำใน มาตรา 275 (2) ที่ว่า 'ที่ยังมิได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น' ดังนั้น กรณียอมแปลได้ว่า ส่วนที่บังคับไปแล้วหาอาจจะบังคับซ้ำอีกได้ไม่ ซึ่งโจทก์จะบังคับหนี้ตามคำพิพากษาเต็มจำนวนโดยมิให้หักส่วนที่ได้ปลดเปลื้องไปแล้วหาชอบด้วยความเป็นธรรมและหาชอบด้วยกฎหมายส่วนสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติตามที่กล่าวมาแล้วไม่

เมื่อจำเลยวางเงินตามเช็คฉบับแรก 64,376.66 บาท เท่าที่จำเลยคิดว่าพอแก้จำนวนที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องโดยไม่ยอมรับผิดการวางเงินเช่นว่านี้ยอมไม่เป็นเหตุระงับการเสียดอกเบี้ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 136 เพราะฉะนั้น ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้น 4 จำนวนตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางจึงต้องคิดจนถึงวันที่จำเลยวางเงินโดยยอมรับผิด ซึ่งเป็นวันที่ 29 สิงหาคม 2529 หลังจากศาลฎีกาพิพากษาคดีแล้ว.....ฯลฯ ดอกเบี้ยสำหรับเงินต้น 4 จำนวน รวมเป็นเงิน 16,458.38 บาท จำเลยชำระหนี้เพียง 16,500 บาท ซึ่งไม่เพียงพอจะเปลื้องหนี้สินได้ทั้งหมด จึงต้องใช้ดอกเบี้ยก่อน แล้วจึงชำระหนี้เงินต้นอันเป็นประธานตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 329 เมื่อจัดชำระหนี้ตามที่กล่าวข้างต้น แล้วจำเลยคงค้างชำระเงินต้นอันเป็นหนี้ประธานอีก 63,905.04 บาท จำเลยต้องเสียดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นดังกล่าวนับแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2529 จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2529 อันเป็นวันที่จำเลยวางเช็คฉบับที่สามสั่งจ่ายเงิน 64,600 บาท ซึ่งคิดเป็นดอกเบี้ย 932.23 บาท รวมเงินต้นที่ค้างชำระกับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเป็นเงิน 64,837.27 บาท เพราะฉะนั้นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2529 จำเลยจึงค้างชำระเงินต้นอยู่เพียง 237.27 เมื่อคิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2529 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2530 จึงเป็นดอกเบี้ย 6.07 บาท รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยจึงเป็นเงิน 243.34 บาท อันเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับที่ศาลแรงงานกลางคำนวณได้

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ขอเลื่อนการสอบถามตามคำร้องลงวันที่ 30 มีนาคม 2530 เพื่อติดต่อและปรึกษาทนายโจทก์ก่อน แต่ศาลแรงงานกลางกลับด่วนสอบถามทันทีไม่ให้โอกาสโจทก์ปรึกษาทนายโจทก์ก่อน ขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลแรงงานกลางนั้น เสียเห็นว่า ชั้นนี้ศาลฎีกา ได้หยิบยกข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งคดีตามที่ปรากฏในท้องสำนวนขึ้นวินิจฉัยโดยละเอียดทุกถ้อยกระทงความแล้ว แม้โจทก์มีโอกาสปริศนาหรือทนายโจทก์ก่อน ทนายโจทก์ก็หาอาจจะหยิบยกข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งคดีนอกเหนือไปจากท้องสำนวนให้เป็นอย่างอื่นได้ไม่จะทำได้อย่างที่สุดก็เพียงแต่ 'คำแถลงการณ์' ไต่ ๆ หากมี ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยตามที่กล่าวมาแล้วให้เป็นอย่างอื่นได้ ที่โจทก์ขอปรึกษาหารือทนายโจทก์ไม่จำเป็นไม่เป็นประโยชน์แก่คดี

พิพากษายืน.

(junth จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ